En Clair — Modèle juridique

Décision unilatérale de l'employeur — Prime de partage de la valeur (PPV)

Loi n°2022-1158 du 16 août 2022

[NOM DE LA SOCIÉTÉ] [FORME JURIDIQUE] — Siège : [ADRESSE] RCS [VILLE] n° [RCS]

Préambule

La direction de **[NOM DE LA SOCIÉTÉ]** a décidé de verser une prime de partage de la valeur (PPV) à ses salariés, conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Le comité social et économique a été **[INFORMÉ ET CONSULTÉ / INFORMÉ]** lors de la réunion du **[DATE]**.

Article 1 — Bénéficiaires

La prime est attribuée à l'ensemble des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime **[OU à la date de dépôt de la présente DUE]**.

[OPTION — Critère de rémunération] Seuls les salariés dont la rémunération brute annuelle est inférieure à **[MONTANT]** euros (soit **[X]** fois le SMIC annuel) bénéficient de la prime.

Les intérimaires mis à disposition de l'entreprise bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise utilisatrice.

Article 2 — Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à **[MONTANT]** euros par salarié bénéficiaire.

[OPTION — Modulation] Ce montant est modulé en fonction des critères suivants :

☐ **Rémunération :**

- Rémunération annuelle brute inférieure à **[MONTANT 1]** € : **[MONTANT PRIME 1]** €
- Rémunération annuelle brute comprise entre **[MONTANT 1]** € et **[MONTANT 2]** € : **[MONTANT PRIME 2]** €
- Rémunération annuelle brute supérieure à **[MONTANT 2]** € : **[MONTANT PRIME 3]** €

☐ **Ancienneté :**

- Moins de **[DURÉE]** d'ancienneté : **[MONTANT]** €
- Plus de **[DURÉE]** d'ancienneté : **[MONTANT]** €

☐ **Durée de présence effective sur les 12 derniers mois :** Prorata pour les salariés ayant été absents (hors absences assimilées à du temps de travail effectif).

☐ **Durée contractuelle de travail :** Prorata pour les salariés à temps partiel.

☐ **Classification : [DÉTAILLER]**

Article 3 — Date de versement

La prime sera versée le **[DATE DE VERSEMENT]**.

[OPTION — Fractionnement] La prime sera versée en **[2 / 3 / 4]** fractions trimestrielles :

- 1er versement : **[DATE]** — **[MONTANT]** €
- 2e versement : **[DATE]** — **[MONTANT]** €
- **[ETC.]**

Article 4 — Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur bénéficie du régime social et fiscal prévu par la loi, dans les limites et conditions en vigueur à la date de versement.

Plafond d'exonération :

- **3 000 €** par bénéficiaire et par année civile ;
- **6 000 €** si l'entreprise met en œuvre un accord d'intéressement ou un dispositif de participation volontaire.

Au-delà de ces plafonds, la prime est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 5 — Non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun élément de rémunération (salaire, augmentation, prime conventionnelle ou contractuelle) ni à aucun avantage existant.

Article 6 — Dépôt

La présente décision unilatérale sera déposée sur la plateforme TéléAccords conformément aux dispositions légales.

Fait à [LIEU], le [DATE]

[NOM] — **[QUALITÉ]**

Signature

Ce modèle est fourni à titre informatif. Consultez un avocat pour l'adapter à votre situation. © En Clair — enclair.media